

1502736-49.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... majoro a reprimenda do crime de tráfico para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Noutro norte, reconheço a atenuante da confissão para o delito de posse de arma de fogo e mantenho esta pena no patamar anterior. Não tem lugar a aplicação do mesmo benefício para o tráfico, pois este delito foi negado pelo réu em juízo.

Na terceira fase, aplicável ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502736-49.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2156315/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 18405526 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 3030/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2156315 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANE FERRAZ ANDRIOTTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

GIOVANE FERRAZ ANDRIOTTI está sendo processado como incurso nos art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cumulado com o art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003 (em concurso material), observada a agravante prevista no art. 61, II, "j" do CP.

Notificado (fls. 164), o réu apresentou defesa (fls. 170/173).

A denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2021 (fls. 178/179) e o réu foi citado (fls. 215).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 218).

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado (fls. 218).

A defesa postulou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o do artigo 28 da Lei 11.343/06 e teceu considerações acerca da aplicação da pena (fls. 218).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 3/6), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16), auto de constatação de funcionamento e eficácia de arma de fogo (fls. 18), fotografias (fls. 25/31, 38/41 e 52/53), informações (fls. 45/46, 50 e 54/58) e laudos periciais (fls. 115/124, 125/129 e 130,135), além da prova oral.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o acusado afirmou que a arma apreendida havia sido herdada de seu avô (falecido em 2016), todavia nunca havia sido usada. Alegou que a maconha apreendida estava em cima de uma mesa (19,50g em uma única porção) e seria destinada ao próprio uso. No muro havia apenas um baseado, que também iria usar. Negou ter confessado a mercancia ilícita em solo policial. Acerca das mensagens encontradas em seu celular, aduziu que eram trocadas com amigos com os quais costumava usar droga. A balança de precisão apreendida em sua casa era de sua mãe, que é cozinheira. Negou conhecer o policial civil ouvido ou que tivesse algum problema com ele.

O investigador Paulo informou ter recebido, por duas fontes, denúncias de que o acusado estava realizando o tráfico defronte à residência dele, o que ensejou a expedição de mandado de busca e apreensão. Ao chegar para o cumprimento, encontrou o réu no local. Questionado sobre a existência de drogas, ele apontou uma pequena quantia de maconha, que estava sobre o muro. Durante as buscas, encontrou mais uma porção grande de maconha sobre uma mesa na garagem, além de uma arma de fogo calibre 32 (com a numeração suprimida) e uma balança de precisão. O réu alegou estar comercializando drogas para sustentar a família, pois estava desempregado e fazia uso das tais substâncias. No celular dele foram verificados diálogos que sugeriam que ele atuava na mercancia ilícita. Recentemente, o acusado foi novamente abordado pela polícia militar portando entorpecentes. Não o conhecia antes da investigação.

A companheira do réu, Estefani, informou que durante o cumprimento do mandado de busca foi encontrado um pedaço de droga e uma arma. Não viu se havia uma balança de precisão e sabia que a arma apreendida era herança do avô do acusado. A droga era destinada ao uso de seu companheiro.

A mãe do réu, Andreia, afirmou ter acompanhado a diligência de busca e apreensão e viu quando foi apreendida a droga. Sabe que o revólver apreendido pertencia ao seu pai e não viu a balança de precisão.

Pois bem.

O conjunto probatório logrou demonstrar que o acusado praticava o comércio espúrio.

Cumprido, desde logo, observar que inexistente vedação legal ou constitucional à notícia anônima de crime. Como bem se sabe, o Poder Público incentiva a população a que informe às autoridades os fatos criminosos de que tenham conhecimento, visando,

assim, dar mais efetividade à prevenção e à repressão de delitos. Nessas situações, a pessoa não é compelida a se identificar, o que estimula a participação da comunidade no combate à criminalidade. Portanto, seria um contrassenso estimular a sociedade a denunciar uma atividade delituosa para, depois, infirmar esse elemento de convicção e considerar contaminadas todas as provas subsequentes, ainda que produzidas lícitamente a partir daquela.

E, por óbvio, não foram as referidas denúncias que acarretaram a prisão do réu, mas o encontro das drogas e apetrechos com sujidades de maconha, além das mensagens trocadas em seu celular, tudo a corroborar as informações recebidas pelos policiais.

Merece especial enfoque o conteúdo das conversas encontradas no celular do réu, travadas via aplicativo de celular, que denotam claramente que ele se dedicava ao comércio de drogas (fls. 54/58).

Inverossímeis as justificativas apresentadas pelo acusado para tais diálogos, pois, para além da terminologia utilizada pelos interlocutores ("verde") sabidamente indicar maconha (justamente a substância apreendida com o réu), ele foi procurado, em curto espaço temporal, por diversas pessoas para compra de drogas, inclusive com menção a valores (fls. 55).

Note-se, por oportuno, que nas mensagens de fls. 56 e 57, o réu chega a enviar foto da sobredita droga com o escopo de corroborar a boa qualidade da mercadoria, dizendo aos interlocutores "Gordinho Bocaina" e "Kelvin" que era "top".

O réu afirmou em juízo que a balança apreendida em sua posse era de sua mãe (malgrado esta apresentasse sujidades de drogas - fls. 130/132), mas a genitora afirmou não ter conhecimento da existência do referido objeto no local.

No mais, o réu admitiu em solo policial que iria vender o entorpecente, alegando que ficou desempregado e precisava comprar comida para as filhas. Tal assertiva foi corroborada pelo policial ouvido em juízo e não se vislumbra motivo capaz de colocar em dúvida seu depoimento, tampouco a existência de qualquer motivo para que desejasse incriminar o réu falsamente.

Nesse sentido, vale conferir:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Noutra senda, ainda que o réu seja usuário de entorpecentes, tal conduta não exclui a possibilidade de que os venda, até mesmo para sustentar o consumo.

Sobre o tema, veja-se: "TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)."

Finalmente, o réu confessou em juízo a posse da arma. E malgrado tenha sustentado

que pretendia entrega-la às autoridades, admitiu que está em seu poder desde 2016.

Trata-se de crime de perigo, cuja potencialidade lesiva decorre do simples fato de possuir arma de fogo ou munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Nesse sentido: 'PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Confissão do réu em consonância com os depoimentos policiais e de testemunha ocular dos fatos. Arma que, embora desmuniada, estava apta a realizar disparos. Tipicidade da conduta. Substituição da prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária. Possibilidade. Ausência de fundamentação pela opção teoricamente mais gravosa. Recurso parcialmente provido' (TJSP, AP. n. 0007774-62.2008.8.26.0047 Rel. Renê Ricupero, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 02/06/2011).

O laudo atestou a aptidão da arma para efetuar disparos (fls. 115/124). E a justificativa do réu para a posse da arma não afasta a incidência da norma penal, pois ele concordou manter em sua residência arma de fogo sem autorização legal.

Todavia – e nesta parte reside a parcial procedência da ação – deve ser aplicado o disposto no artigo 383, CPP para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, ao invés do disposto no art.16, §1º, IV da mesma norma.

Isso porque não há clara indicação no laudo pericial de que a numeração da arma sido raspada, suprimida ou alterada. O expert, inclusive, informou o número do revólver (pg. 117).

Assim, e considerando o disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal, a ação deve ser julgada parcialmente procedente para condenar o réu pelos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03.

Parcialmente procedente a ação penal, passo as dosar as penas.

Nesta primeira fase, não verifico razões contundentes para majoração das penas-base, que fixo no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o tráfico e 1 ano de detenção e 10 dias-multa para a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Na segunda fase, anoto, para ambos os delitos, a presença da agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: “Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos”. Assim, majoro a reprimenda do crime de tráfico para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Noutro norte, reconheço a atenuante da confissão para o delito de posse de arma de fogo e mantenho esta pena no patamar anterior. Não tem lugar a aplicação do mesmo benefício para o tráfico, pois este delito foi negado pelo réu em juízo.

Na terceira fase, aplicável ao tráfico o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, à mingua de segura comprovação de que o réu se dedicasse às atividades criminosas por tempo considerável ou integrasse organização criminosa. Assim, diminuo sua pena de 2/3, tornando-a definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Considerando a existência de concurso material entre as infrações, as penas deverão

ser somadas, nos termos do artigo 69, "caput", do Código Penal.

Referida pena se torna definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Considerando a primariedade do réu, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em atenção ao disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para, aplicando o disposto no artigo 383, CPP, CONDENAR o réu GIOVANE FERRAZ ANDRIOTTI, qualificado nos autos, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material. Para início do cumprimento da pena, fixo o regime inicial semiaberto.

Faculto o apelo em liberdade. Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do dinheiro e dos objetos apreendidos. Custas na forma da lei. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA